

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2320/2533	พนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางศรีวรรณ พูลสรรพสิทธิ์	โจทก์
	นายวิเชียร เสิงวัฒน์	จำเลย
	นางศรีวรรณ พูลสรรพสิทธิ์ โจทก์ร่วม	
ผู้ยื่นคำร้อง		

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ร่วมเป็นการฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกา

โจทก์ร่วมเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายกฟ้องโดยอาศัยข้อกฎหมายจึงไม่ใช่กรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 โจทก์ร่วมย่อมฎีกาได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย นอกจากนี้ที่โจทก์ร่วมฎีกาว่า โจทก์ร่วมมีอำนาจขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดีนี้ก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 165แผ่นที่ 2,167)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 42, 157 ระหว่างพิจารณา แพทย์หญิงศิริวรรณ พูลสรรพสิทธิ์ ภรรยาของนายแพทย์สิทธิทิพย์ พูลสรรพสิทธิ์ ผู้ตายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 161)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 162)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมก็ตามแต่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า เหตุเกิดรถชนกันเพราะผู้ตายเป็นคนขับรถประมาทโดยขับรถเร็ว แซงรถอื่นเข้าไปในช่องทางเดินรถโดยสารที่จำเลยขับสวนทางมา ผู้ตายจึงมิใช่ผู้เสียหาย โจทก์ร่วมซึ่งเป็นภริยาของผู้ตายจึงไม่มีอำนาจจัดการแทนผู้ตายและ ไม่มีอำนาจขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการโจทก์ ซึ่งเท่ากับศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าจำเลยไม่ได้ขับรถประมาทนั่นเอง การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ร่วมดังกล่าวมีผลเท่ากับยกฟ้องโจทก์โดยฟังว่าจำเลยมิได้ขับรถประมาท จำเลยไม่มีความผิดตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วยในผล ให้ยกคำร้องของโจทก์ร่วม

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 2
พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมก็ตามแต่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า
เหตุเกิดรถชนกันเพราะผู้ตายเป็นคนขับรถประมาทโดยขับรถเร็ว แซงรถอื่นเข้าไป
ในช่องทางเดินรถโดยสารที่จำเลยขับสวนทางมา ผู้ตายจึงมิใช่ผู้เสียหาย โจทก์ร่วม
ซึ่งเป็นภริยาของผู้ตายจึงไม่มีอำนาจจัดการแทนผู้ตายและ ไม่มีอำนาจขอเข้าร่วม
เป็นโจทก์กับพนักงานอัยการโจทก์ ซึ่งเท่ากับศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าจำเลยไม่
ได้ขับรถประมาทนั่นเอง การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาพิพากษายกฟ้องโจทก์ร่วมดัง
กล่าวนั้นมีผลเท่ากับยกฟ้องโจทก์โดยฟังว่าจำเลยมิได้ขับรถประมาท จำเลยไม่มีความ
ผิดตั้งที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วยในผล ให้ยกคำร้องของโจทก์ร่วม

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น